

1500595-97.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CF, CF, CF

2042693/2022, 23018996, 2042693 - DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI SOUZA DA SILVA

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

DAVÍ SOUZA DA SILVA, qualificado à (fl. 15), foi denunciado e está sendo processado por infração ao artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GUARUJÁ

3ª Vara Criminal

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1500595-97.2022.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500595-97.2022.8.26.0536 (2022/000179)

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CF, CF, CF

2042693/2022, 23018996, 2042693 - DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI SOUZA DA SILVA

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

DAVÍ SOUZA DA SILVA, qualificado à (fl. 15), foi denunciado e está sendo processado por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que em 15 de fevereiro de 2022, por volta das 03h28, na Rua Gerson Nunes da Silveira, altura do nº 04, Pae Cará, Guarujá/SP, o réu trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 59 porções de cocaína, pesando cerca de 30 gramas e 29 porções de crack, pesando aproximadamente 15 gramas, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos Policial da Delegacia de Polícia de Guarujá com auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 28-30), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 17-18), auto de constatação (fl. 11), antecedentes criminais do réu (fls. 31-37) e relatório da autoridade policial (fls. 80-81).

Laudo químico toxicológico definitivo (fls. 157-159).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 27-62).

Na audiência realizada em 11/05/2022 foi concedida liberdade provisória ao réu (fls. 160) e o alvará de soltura foi cumprido na mesma data (fls. 187). A denúncia de fls. 85-86 foi recebida em 18/02/2022. O réu foi citado pessoalmente em 11/03/2022 (fls. 111) e apresentou resposta à acusação (fls. 131-133). Durante a instrução, na audiência realizada em 11/05/2022 foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu (fls. 160-166). Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais (fls. 176-182) requerendo a procedência da ação e a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa apresentou alegações finais em 06/06/2022 (fls. 194-203) requerendo requerendo a improcedência da ação e a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente requereu a desclassificação do delito para o do artigo 28 da Lei 11.343/06, ou a redução de pena pela dependência química e a aplicação do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, a fixação de pena mínima, regime aberto, que o réu possa apelar em liberdade e que não seja condenado a arcar com o pagamento das custas processuais, por ser pessoa pobre, sem condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.

É o relatório

Fundamento e DECIDO: É PROCEDENTE a presente ação penal.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão: "A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

Tanto a materialidade quanto a autoria do delito restaram demonstradas conforme auto de prisão em flagrante (fl. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 17-18), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 11) e laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 157-159), bem como pela prova oral produzida no processo.

Vejamos o resumo do que foi apurado em audiência:

A testemunha PM RÔMULO FERREIRA LIMA DE ARAÚJO, quando ouvido em juízo em (fls. 162), disse que estavam de patrulhamento no bairro Paecara, ao adentrarem na via avistaram dois indivíduos juntos, um é o rapaz em tela. Ao avistar a viatura o acusado dispensou uma caixa de cigarro, resolveram o abordar e em busca pessoal foi localizado nas vestes, mais precisamente no bolso da bermuda do bolso traseiro, cinquenta e nove papелotes de cocaína e mais uma quantia em dinheiro. O Cabo Rômulo pegou o maço de cigarro que o acusado havia dispensado e foi encontrado uma quantia do entorpecente crack. O acusado informou que estava realizando a venda do entorpecente e o outro indivíduo relatou ser usuário, ambos foram levados à delegacia para ser lavrado o boletim de ocorrência pela autoridade do plantão. A respeito da revista, respondeu que fez a busca pessoal no Davi e o parceiro do mesmo pegou no solo a caixa de cigarro. Perguntado se o acusado confessou o tráfico e o outro indivíduo confessou que estava para comprar a droga do acusado, respondeu que o outro indivíduo não quis falar se estava comprando ou não, somente relatou ser usuário e o acusado Davi relatou estar fazendo a venda dos entorpecentes. Perguntado se o outro indivíduo foi levado à delegacia, bem como falou com o delegado, respondeu que sim, que ambos os indivíduos foram levados à delegacia. A testemunha DOUGLAS MOTA ALVES DA SILVA, quando ouvido em juízo em (fls. 161), disse que estavam em patrulhamento no bairro Paecara quando o parceiro virou a rua e avistaram dois indivíduos, ambos demonstraram nervosismo. Um dos indivíduos dispensou algo no solo, ao perceberem, realizaram a abordagem dos dois indivíduos enquanto o mesmo foi em busca do objeto dispensado. Ao achar o objeto, percebeu que era uma caixa de cigarro o qual continha crack e o parceiro localizou o dinheiro com um dos acusados. Perguntado, ainda, se o indivíduo que estava com o acusado

relatou ser usuário, respondeu que sim. Questionado o que o indivíduo relatou, respondeu que ao ser abordado, o indagaram e o indivíduo relatou ser usuário, porém não falou que estava comprando do acusado. Questionado se o traficante em questão do dia dos fatos é o mesmo da audiência, respondeu que sim. Perguntado, ainda, se o outro indivíduo foi levado à delegacia também, respondeu que sim. O réu DAVI SOUZA DA SILVA, quando interrogado em juízo em (fls. 163), disse que tem quarenta e um anos, segundo grau incompleto e trabalha na reciclagem. A respeito dos fatos, respondeu que não era do mesmo a droga, que estava com vinte reais no bolso para buscar quatro pedras de crack, pois é usuário. Quando os policiais chegaram os traficantes correram e como o mesmo era usuário os policiais alegaram ser do mesmo, e o levou para a delegacia. Questionado se não estava no local para vender droga, respondeu que não, que faz reciclagem e que é usuário de crack. Questionado se os policiais confundiram, pois o mesmo estava para comprar, respondeu que sim, pois estava no local para comprar e somente estava com vinte reais. Questionado se estava somente com vinte reais, respondeu que sim, que os policiais falaram ser tudo dele. Questionado se os policiais andam com droga e trezentos e quarenta reais, respondeu que não, que eles acharam e falaram que era do mesmo e o levaram preso. Questionado se acharam a droga e o dinheiro para o prejudicar, respondeu que foi. Perguntado a quanto tempo usa droga, respondeu que é usuário desde novo, desde quando a mãe perdeu a casa. Relatou, ainda, ter cinco filhos, está desempregado e que é usuário de crack. Questionado se a droga mexe com a cabeça do mesmo, ao ponto de tirar a capacidade de decisão, respondeu que sim, que perdeu a família, que a mãe e o padrasto perderam a casa, perderam mais de quatrocentos mil reais. Perdeu um casamento de 19 anos de união, cinco filhos e ficou desnordeado. Diante disso, começou a utilizar o crack. Questionado se conhecia os policiais, respondeu que não. Questionado se tem algo contra os policiais, respondeu que não. Perguntado se tem passagem, respondeu que sim, que tem duas passagens. Uma é do artigo 155, da garagem e do portão do hospital dias. Perguntado se tem condenações, respondeu que sim. Indagado se quando os policiais o abordaram foi questionado se tinha passagem, respondeu que sim. Indagado se o outro usuário foi ouvido pelo delegado, respondeu que não, que ele chegou e foi liberado, nem algemado ele foi. Os policiais encontraram a droga, falaram que era do mesmo e o levou preso. Onde foram encontradas as pedras de crack que foram imputadas ao mesmo, respondeu que foi encontrado na calçada, porém eles alegaram ter encontrado no bolso do mesmo. Perguntado, também, se estavam jogadas na calçada, respondeu que sim, que estava tudo jogada, pois o traficante correu enquanto o mesmo e o outro usuário ficaram parados. Perguntado onde estava entocada as drogas, respondeu que estava entocada perto da calçada, perto de onde a viatura parou. Perguntado a respeito do dinheiro, respondeu que estava no 'negócio' de cigarro, o mesmo somente estava com vinte reais no bolso.

Entendo, à luz das provas examinadas no curso deste auto, que a incriminação do acusado DAVI SOUZA DA SILVA, resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de TRÁFICO, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Em que pese a negativa do réu, por ocasião de seu interrogatório, temos que a negativa do réu se revela isolada no acervo probatório dos autos, apresentando-se como exercício do direito natural de autodefesa, já que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo.

Entretanto, a negativa do réu não convence, porquanto há nos autos depoimentos coerentes e positivos dos policiais apontando o réu como autor do delito em questão, não havendo dúvida acerca de seu envolvimento com a droga apreendida. Tais depoimentos merecem credibilidade, não existem provas aptas a retirar a verossimilhança da versão dada pelos policiais e não prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero preconceito por sua atividade profissional.

Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

"Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287).

Os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de credibilidade, vez que, além de haverem prestado compromisso de dizer a verdade, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar injustamente o réu.

Diante dos depoimentos prestados e também analisando as provas presentes nos autos, à luz das regras de experiência, não pairam dúvidas quanto à traficância exercida, restando caracterizado que o acusado DAVI SOUZA DA SILVA, estava envolvido com as drogas apreendidas para fins de entrega a consumo de terceiros.

As circunstâncias da abordagem, a quantidade, variedade e forma individualizada de acondicionamento das drogas (59 porções de cocaína, pesando cerca de 30 gramas e 29 porções de crack, pesando aproximadamente 15 gramas), bem como o dinheiro em sua posse (R\$ 342,60, em espécie) não deixam dúvidas de que os entorpecentes se destinavam à comercialização, sendo impossível acolher a pretensão absolutória, bem como não é possível acolher a desqualificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006, porque restou demonstrado nos autos a incompatibilidade da situação fática com a hipótese de mero consumo, em razão da quantidade da droga e das circunstâncias da apreensão.

O laudo pericial de fls. 157-159 confirmou que as substâncias ilícitas apreendidas possuem os efeitos farmacológicos pretendidos.

Demonstrada, pois, a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e comprovada a responsabilidade criminal do acusado DAVI SOUZA DA SILVA, passo a dosar a pena a ser imposta.

Fixo a pena-base no mínimo do artigo 33 da Lei 11.343/06, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu DAVI SOUZA DA SILVA é ostenta maus antecedentes (autos nº 0009967-60.2015.8.26.022 - fls. 31/32), razão pela qual não deve ser beneficiado com o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

O regime inicial SEMIABERTO.

INDEFERE-SE a conversão em penas alternativas, pela quantidade da substância entorpecente (88 porções de cocaína e crack) e pelo histórico do réu, que estão a apontar que a conversão não seria pedagogicamente suficiente.

O réu apela SOLTU.

O valor de cada dia-multa é o do piso salarial.

A detração será aferida pela VEC competente, oportunamente (o réu esteve preso por esse processo por quase três meses, desde o flagrante de 18/02/2022 até sua soltura em 11/05/2022).

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DAVI SOUZA DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, nas penas de 5(cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500(quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente SEMIABERTO, apelando solto, sem direito a conversão em penas alternativas.

Determino a destruição da droga apreendida, bem como decreto o perdimento de bens e valores apreendidos, relacionados ao tráfico, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expede-se mandado de prisão para cumprimento das penas remanescentes.

PRIC. Guarujá, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA